

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
16	시 정 1 통 보 1	주 의	1	회 수	***	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의·시정요구 및 통보

제 목 기성 및 준공검사 시 국민건강보험료 등 사후정산 미흡

관 련 부 서 ◇본부

조 치 부 서 ◇본부 ♠처 □부(①), 제○발전소 △부(②~③),

제●발전소 △부(②~③)

내 용

1. 업무 개요

◇본부 각 부서는 발전소 운영을 위해 공사관리 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「사회보험의 보험료 적용기준」(국토교통부고시 제2021-905호)에 따르면, “공사의 추정가격 산출 시 경비의 세비목 중 보험료(산업재해보상보험료, 고용보험료, 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료 등)는 관련 법령에 따라 의무적으로 가입이 요구되는 것으로, 산업재해보상보험료 및 고용보험료는 모든 건설공사에 적용하고, 국민건강보험료 및 국민연금보험료, 노인장기요양보험료는 공사기간이 1개월(30일)

이상인 모든 건설공사에 적용해야한다.” 고 명시하고 있다.(아래 [표] 참조)

[표] 공사계약에 적용되는 보험료 및 대상 기준

보 험 료 종 류	공 사 대 상
산업재해보상보험료 및 고용보험료	모든 건설공사
국민건강보험료 및 연금보험료, 노인장기요양보험료	1개월(30일) 이상인 모든 건설공사

그리고, 기획재정부 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제94조(대가지급시 정산절차 등) 및 기획재정부 계약예규 「예정가격작성기준」 및 별표2-1(공사원가계산시 간접노무비 계산방법)에 따르면, “계약담당자는 계약상대자의 기성부분에 대한 대가지급 청구시 국민건강보험료 등은 납입확인서를 첨부하도록 하여 정산하되, 일용근로자는 해당 사업장단위로 기재된 납입확인서의 납입금액으로 정산하고, 생산직 상용근로자(직접노무비 대상)는 현장인 명부 등을 확인하여 실제로 투입된 일자를 계산(현장명부 등 발주기관이나 감리가 확인한 서류)하여 보험료를 일할 정산하며, 간접노무비 대상 인력¹⁴⁾에 대해서는 국민건강보험료 등을 정산하지 않는다.” 고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

◆본부에서 수행한 공사계약을 점검한 결과, 공사담당 부서는 기성 및 준공 부분에 대한 대가지급 시 국민건강보험료, 국민연금보험료 및 노인장기요양보험료는 계약상대자로부터 납입확인서 증빙자료를 제출받아 사후정산하고 있는데, 계약상대자가 제출한 보험료 등의 납입확인서에는 간접노무비 대상 인원(공무, 안전 담당 등)이 포함되어 있고, 보험료 등의 사후정산 금액을 재산정한 결과 과다하게 지급

14) 현장소장(현장대리인), 현장사무원(총무, 경리 등), 기획·설계부문 종사자, 노무관리원, 자재·구매관리원, 공구 담당원, 시험관리원, 교육·산재 담당원, 복지후생부문 종사자, 경비원, 청소원

하여 이에 대한 회수 조치가 필요하다.

관련부서 의견 및 검토결과 관련부서에서는 감사의견을 수용하면서 과지급한 금액은 업체로부터 회수하겠다는 의견을 제시하였다.

그러나, 상기 사례의 계약 중 일부 계약은 계약상대자로부터 과지급금액을 회수하는 것으로 합의하였으나, 다른 일부 계약의 경우 계약업체는 도산하여 과지급금을 회수하는 것이 불가능한 상황이므로 당시의 업무담당자에 대한 신분상 조치가 불가피하다.

조치할 사항 ◆본부장은

- ① 준공 시 국민건강보험료 등의 금액을 과다하게 지급하여 공사 계약 및 관리 업무를 부적정하게 처리한 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’ 처분하시기 바랍니다.(주의 1)
- ② 그리고, 기성 및 준공 시 과다하게 지급한 금액은 회수하시기 바라며,(시정 1)
- ③ 향후 동일한 사례가 발생하지 아니하도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)